경제와사회
특집

능력주의와 공정의 딜레마

경합하는 가치판단 기준들*

정태석**

이 글은 능력주의에 대한 최근 논의들을 비판적으로 검토하면서, 능력주의와 공정 개념이 현실에서 어떤 딜레마와 한계를 안고 있는지를 살펴본다. 이를 위해 능력주의가 불공정해지는 네 가지 이유 — 능력 형성 조건 및 과정의 불평등, 능력 평가 방식의 불공정성, 능력에 따른 보상의 불평등, 지배 이데올로기로서의 능력주의 — 에 따라 기존 논의들을 검토한다. 그리고 한국 사회에서 능력주의가 공정성을 얻게 된 역사적 과정을 살펴본다. 이를 통해 최근 비정규직의 정규직화 논란 속에서 능력주의에 기댄 공정 담론의 등장을 비판하며 능력주의의 공정성을 부정하고 있는 논의들의 한계를 논증한다. 결론적으로 능력주의의 공정성을 평가하는 다양한 가치판단 기준들이 서로 경합하는 현실에서는, 능력주의가 불공정해지는 다양한 이유에 따라 공정성 회복을 위한 다양한 대안을 모색할 필요가 있다는 점을 주장한다. 특히 공정을 정의와 평등이라는 규범적 가치를 실현하기 위한 규칙으로 이해함으로써, 정의와 평등을 능력주의의 공정성 회복을 위한 담론 전략의 중심 가치로 삼을 것을 제안한다.

* 이 글은 2021년 전북대학교 연구기반조성비의 지원에 의해 연구되었음.
** 전북대학교 교수, 사회학, tsjeong@jbnu.ac.kr
DOI: http://dx.doi.org/10.18207/criso.2021..132.12

1. 공정 담론과 능력주의

2016년 말 박근혜 정권에서 드러난 '최순실 국정농단 사건'은 공식 정부 조직 외부의 대통령 측근 막후 실력자가 부당하게 국정에 깊이 개입했던 사건으로서, 대통령에 대한 국민 다수의 광범한 비판과 탄핵 요구를 낳았다. 이 사건에 대한 조사 과정에서 최순실은 자기 딸의 대학 입학과 승마 국가대표 선발 등의 과정에 불법적인 영향력을 행사했음이 드러났고, 이것은 공정성에 대한 국민적 요구를 폭발시켰다. 그리고 2016년 말부터 2017년 초에 걸친 촛불혁명과 박근혜 대통령 탄핵에 이은 대통령선거에서, 민주당 후보 문재인이 당선되면서 시민 대중의 공정성과 사회적 평등에 대한 기대는 한껏 높아졌다. 문재인 대통령은 이러한 기대에 부응해, 취임식에서 "기회는 평등하고, 과정은 공정하고, 결과는 정의로울 것"이라는 말로 화답했다. 하지만 이후의 현실적 통치 과정은 다양한 이해관계와 가치지향을 지닌 시민들이 모두 만족할 수 있는 평등, 공정, 정의의 실현 방안을 마련하고 추진하는 일은 쉽지 않았음이 드러났다.

문재인 정권 초기에 정의와 평등 가치의 실현을 위해 내세운 기치는 '노동이 존중받는 사회'였고 이를 위해 '소득 주도 성장', '최저임금 대폭 인상', '비정규직의 정규직화' 등의 정책을 실현하고자 했다. 그런데 이 과정에서 계층이나 직종, 고용 형태, 취업 여부 등에 따른 이해관계의 차이로 개인들이나 집단들 사이에 이견이 표출되면서 공정성과 형평성을 둘러싼 논란이 확산하기 시작했다. 최저임금의 인상은 저임금 노동자에 의존해 온 자영업자들이나 중소사업자들의 불만을 낳았고, 비정규직의 정규직화는 정규직 노동자들과 취업준비생들의 반발에 부딪혔다.

여기서 정규직 노동자들과 취업준비생들의 반발은 비정규직 차별을 해소하기 위한 평등화 조치로서의 정규직화가 능력에 따른 보상의 차등과 기회의 평등에 역행하는 불공정한 조치라는 주장에 의존하고 있었다. 말하자면 공개채용시험을 거치지 않은 비정규직 노동자들을 정규직과 동등하게 대우하는 것은 불공정한 것이며, 이런 방식의 정규직화로 인해 채용시험을 통해 정규직이 되려고 하는 취업준비생들의 취업 기회를 빼앗는 것 역시 불공정하다는 주장이다. 이러한 공정성 논란들은 이후 능력주의의 공정성 논쟁으로 이어졌는데, 능력에 따른

보상의 격차는 정당한 것이며 시험은 이러한 능력의 차이를 판단하는 공정한 절차라고 생각하는 능력주의 주장이 오히려 공정에 역행한다는 근본적인 비판이 제기되었다(김혜진, 2020).

시험이 능력을 판단하는 공정한 절차라는 점을 강조하는 목소리는 이른바 학벌을 중요시하는 청년들 사이에서 널리 확대되었는데, 2019년 조국 법무부장관 후보자 검증 국면에서 특히 자녀들의 입시절차 불공정 논란에 대해 민감하게 반응하며 반대 시위까지 벌인 사람들 가운데는 이른바 명문대생들이 많았다. 그 이유는 무엇보다도 자신들은 치열한 경쟁 속에서 공정한 절차를 거쳐 능력을 인정받아 입학했기에, 불공정한 방법으로 입학한 사람에게 자신들과 동등한 자격을 부여하는 것을 인정할 수 없다는 생각을 가졌기 때문이다. 이러한 주장의 배경에는 '능력주의' 논리가 깔려 있었다.

그런데 여기서 주목할 점은 명문대에 입학하고 또 졸업한 청년들의 다수도 중산층 부모가 제공한 경제적·교육적 환경을 배경으로 삼아 입시경쟁에 유리한 조건을 지니고 있었던 사람들이었고, 이것은 단지 개인의 능력 문제를 넘어 입시제도의 특성이나 교육을 통한 계급 재생산이라는 제도적·구조적 문제들과 연관되어 있었다는 점이다. 따라서 그들 역시 중산층 자녀로서 입시제도에 따른 다양한 특혜를 누리거나 이런저런 편법을 사용했다는 비판에서 벗어나기 어려웠다. 이처럼 이른바 '능력' 형성 과정이나 평가 방식이 불공정한 상황임에도 불구하고, 시험을 통한 능력 평가의 형식적 정당성만을 신뢰하는 '능력주의' 이데올로기가 '공정' 담론을 주도하게 되자, 이를 반박하면서 공정 담론, 나아가 공정 개념 자체의 한계를 지적하는 주장들이 생겨나기 시작했다. 특히 박권일, 홍세화, 채효정 등은 능력주의에 기댄 공정 담론에 대한 근본적인 비판을 주도하면서 능력주의 논쟁에 불을 붙였다(박권일, 2020; 홍세화, 2020; 채효정, 2020).

그래서 이 글에서는 능력주의의 불공정성을 비판하는 최근 논의들을 살펴보면서, 능력주의의 한계를 이유로 능력주의의 공정성을 전적으로 부정하는 주장이 타당한지를 검토해 보려고 한다. 특히 능력주의가 불공정해지는 몇 가지 이유를 중심으로 기존 논의들을 검토하면서, 능력주의와 공정의 의미 및 가치판단 기준의 다양성으로 인해 현실에서 직면하게 되는 딜레마에 대해 논의해 볼 것이다. 그리고 이를 위해 한국 사회에서 능력주의가 사회적으로 수용되고 또 활용되어

온 역사적 맥락을 살펴볼 것이다. 이러한 연구는 능력주의의 불공정성을 해결하기 위한 현실적 방안을 모색하는 데 도움을 줄 것이다.

2. 능력주의와 공정 개념의 다의성

능력이 사회의 지배적인 가치나 힘이 된다는 의미의 '능력주의(meritocracy)'는 영(Michael Young)이 제안한 개념인데, 이것은 양면적인 의미를 지닌 것이었다. 한편으로는 세습신분 중심의 사회에서 능력(merit) 중심의 사회로의 이행이라는 사회의 합리화 과정을 보여준다는 것이다. 그리고 다른 한편으로는 개인의 능력이 형성되는 사회적 조건과 과정을 무시하고 성공을 오직 자기 능력의 산물로 사고하도록 만드는 이데올로기로서, 차별을 정당화해 불평등한 사회를 고착화할 수 있다는 것이다. 영은 후자의 맥락에서 현실 풍자적 의미로 능력주의를 부각시키고 있다(정태석, 2020: 68~69; 박권일, 2021: 146~148; Young, 2020). 이처럼 능력주의는 역사적 맥락에 따라 한편으로는 공정의 계기를 지니고 있으면서, 다른 한편으로는 불공정의 계기를 지니고 있다.

그동안 능력주의에 관한 연구서들은 능력주의의 한계에 대한 비판이라는 맥락에서 다양한 방식으로 번역되고 또 출간되었는데, 최근 한국 사회에서도 능력에 따른 차별을 정당화하는 다양한 구체적 사례들을 검토하면서 능력주의의 불공정성 또는 '능력주의에 기댄 공정 담론'의 불공정성에 대한 비판적 논의들이 발표되고 있다. 샌델(Michael J. Sandel)의 『공정하다는 착각』(2020), 맥나미와 밀러 주니어(Stephen J. McNamee and Robert K. Miller Jr.)의 『능력주의는 허구다』(3판)(2015), 박원익과 조윤호의 『공정하지 않다』(2019), 박권일 외의 『능력주의와 불평등』(2020) 등이 대표적인 저서들이며, 학술지 ≪시민과 세계≫(2021)에서도 박권일의 「한국의 능력주의 인식과 특징」, 장은주의 「정치적 능력주의와 민주공화국」, 하승우의 「정치에서 능력주의는 어떻게 참여민주주의를 잠식하는가?」와 같은 글들이 발표되었다.

장은주는 능력주의 이데올로기가 합리적 능력이나 전문적 지식을 지닌 소수 엘리트에 의한 지배를 정당화함으로써 사회가 과두정으로 나아가도록 함에 따라

민주공화정을 위협하는 결과를 낳을 수 있다는 점을 비판적으로 검토하고 있고, 하승우는 좀 더 구체적으로 지방자치단체 서울의 각종 시민참여형 위원회의 위원 선발 과정에서 전문성과 경력이라는 능력주의 원리의 작동이 어떻게 참여민주주의를 잠식하고 있는지를 보여주고 있다(장은주, 2021; 하승우, 2021). 그런데 능력주의를 이렇게 정치적 맥락에서 다룰 경우, 정치적·이데올로기적 지배와 민주주의의 문제를 살펴보는 데는 도움을 주지만, 오늘날 한국 사회의 중요한 쟁점으로 부각되고 있는 다양한 사회적 공정 논란을 구체적으로 다루는 데에는 어려움이 있다.

주로 능력주의의 부정적 양상들을 비판해 온 지금까지의 논의들은 그 이데올로기적·권력적 효과에 주목해 왔다. 그런데 능력주의에 대한 급진적 비판자들은 능력주의 비판을 능력에 대한 비판으로 확장해 능력 자체를 불신하는 듯한 모습을 보인다. 영은 능력을 지능(재능)과 노력의 총합으로 이해하고 있는데, 이것은 '잠재된 능력'이라는 면과 '노동이나 노력을 통해 실현된 능력', 즉 공로나 업적을 포괄한다고 할 수 있다. 여기서 능력주의는 능력이 사회의 지배적 원칙 또는 이념이 된 사회상태, 나아가 능력자들이 지배하는 사회체제를 의미한다고 할 수 있는데(장은주, 2021: 42), 능력자들의 우대 또는 지배가 정당성을 지니지 못한다는 점에서 비판의 대상이 된다.

하지만 현실에서 잠재력 있는 사람에 대한 선호나, 노동이나 노력을 통해 실현된 능력에 따른 보상을 전적으로 부정적이라고 판단하기는 어렵다. 예컨대 기업이나 조직에서 인력 선발을 할 때 당연히 능력 있는 사람을 뽑으려고 하며, 노력이나 노동을 통한 기여에 따라 보상하려고 한다. 이때 능력은 개인의 기여도를 판단하기 위한 중요한 사회적 기준이 되며, 개인들의 이러한 능력을 키우려는 사회적 노력이 사회발전으로 이어지기도 한다. 이것은 능력주의의 정당성은 능력에 따른 보상의 공정성 여부에 따라 판단할 필요가 있음을 말해준다.

요약하면 능력은 '잠재된 능력'과 '실현된 노력'을 포괄하는 개념이라고 할 수 있으며, 이에 따라 능력주의의 정당성 또는 공정성은 둘 중 어디에 초점을 맞추는지에 따라 서로 다르게 판단될 수 있다. 또한 능력 형성 과정에 초점을 맞출지, 잠재된 능력의 평가 방식에 초점을 맞출지, 아니면 실현된 능력의 평가와 보상에 초점을 맞출지에 따라 능력주의의 공정성 판단도 달라질 수 있다. 이것은

능력주의와 공정성이 가치판단 기준의 차이에 따라 경합하는 개념이 된다는 점을 말해준다(우명숙·남은영, 2021: 212).

'능력'과 '능력주의'를 무조건 동일시하지 않고 또 능력 자체를 부정하려고 하지 않는다면, 능력에 따른 평가나 보상의 공정성 판단, 그리하여 능력주의의 공정성 판단은 좀 더 세밀하게 이루어질 필요가 있다. 그리고 이를 위해서는 '공정' 개념의 다의성에도 주목할 필요가 있다. 특히 능력주의의 공정성을 주장하는 담론을 비판하면서 공정(fairness) 개념 자체가 한계를 지니고 있다는 주장이 제시되기도 하는데, 이러한 편협한 인식에서 벗어나기 위해서는 공정 개념을 정의(justice)나 평등(equality) 개념과의 관계에서 어떻게 위치시킬지를 검토할 필요가 있다. 공정은 특정 개인이나 집단에 특혜나 불이익을 부여하지 않음으로써 모두가 공평한 기회와 보상을 얻는 상태를 말하는데, 올바르며 치우쳐 있지 않다는 의미에서 정의나 평등과 유사한 의미를 지니고 있다. 그런데 공정은 주로 절차나 과정의 규칙, 그리고 이에 따른 보상의 문제를 다룰 때 사용되는 개념이라면, 정의와 평등은 절차나 과정을 포함해 차별이나 불평등이 없는 공정한 상태를 추상적으로 묘사하는 규범적 개념이다. 그래서 정의와 평등은 각각 올바른 상태나 공평한 상태를 지향하는 가치이자 추상적 규범으로, 공정은 이들 추상적 규범을 실현하기 위한 현실적·구체적 규칙으로 이해할 수 있다.

추상적 가치나 규범들로서 정의와 평등의 관계도 단순하지 않다. 우선 평등은 개인들 간의 산술적 평균이라는 의미의 균등(evenness, uniformity)으로 규정할 수도 있고, 동일한 기준에서 기여의 차이에 상응하는 분배로서 비례(proportion)로 규정할 수도 있다. 또한 여기서 개인의 능력이나 조건에 반비례해 격차를 보완한다는 의미의 형평(equity)으로 규정할 수도 있다. 이때 정의는 어떤 의미의 평등을 정당한 것으로 보는지에 따라 그 규정이 달라질 수 있다. 그리고 이러한 정의를 실현하기 위한 현실적 규칙으로서의 공정도 그 의미가 달라질 수 있다. 비슷한 맥락에서 형평, 평등, 필요를 구분하면서, 형평을 기여에 비례하는 보상으로, 평등을 능력이나 기여와 무관한 균등한 보상으로, 필요를 능력과 상관없는, 필요에 따른 보상으로 규정하기도 한다(우명숙·남은영, 2021: 205). 그런데 이러한 규정들은 논쟁의 여지가 있다.

지금까지 살펴보았듯이 능력, 능력주의, 공정 등은 사회적 맥락에 따라 다양한

의미로 규정될 수 있으며, 이에 따라 능력주의의 공정성을 판단하는 기준도 다양하게 제시될 수 있다. 그리고 이러한 개념적 다의성은 능력주의의 공정성에 대한 논쟁을 복잡하게 만든다. 이러한 논쟁의 복잡성을 이해하기 위해 능력주의를 몇 가지로 나누어볼 수 있다.

화이트(Stuart White)는 능력주의에 정당성을 부여할 수 있는 근거가 강한지 약한지에 따라 '강한 능력주의'와 '약한 능력주의'를 구분한다. 약한 능력주의는 교육이나 고용과 같은 중요한 재화에 접근할 기회의 차별이 없다면 능력주의가 공정한 원칙이 된다고 본다. 그런데 강한 능력주의는 여기에 개인들의 성장환경과 동원할 수 있는 초기자원의 중요성을 강조한다. 상속된 부, 교육, 가정환경 등 사회적 배경에서의 격차가 기회의 평등을 제약할 수 있다는 것이다. 그래서 이러한 조건의 평등이 갖추어질 때 능력주의가 공정한 원칙이 된다고 본다(White, 2016: 98~102; 정태석, 2020: 71). 화이트는 능력주의의 정당성 근거로서 '기회의 평등'과 '조건의 평등'의 차이에 따라 약한 능력주의와 강한 능력주의를 구별하고 있다. 그런데 이와 별개로 능력주의의 공정성 기준을 '능력의 평가'에서 찾는지, 아니면 '능력에 따른 보상'에서 찾는지에 따라 '평가 능력주의'와 '보상 능력주의'를 구별해 볼 수 있다. 이러한 구분은 능력주의의 다양한 맥락을 이해하는 데 도움을 줄 것이다.

3. 능력주의 논쟁: 능력주의가 불공정해지는 이유

최근의 능력주의 논쟁 속에서는 능력주의의 공정성 주장을 비판하기 위해 공정 개념 자체의 한계를 지적하려는 경향도 나타나고 있고, 또 능력주의의 불공정성의 근원이 능력에 대한 신뢰 자체에 있다고 보려는 경향도 나타난다. 그래서 능력주의에 대한 전면적·일방적 비판과 부정이 지니는 문제점을 파악하려면, 능력주의의 현실적 작동과정을 좀 더 세밀하게 살펴보면서 능력주의가 공정성을 회복하는 방안을 모색해 볼 필요가 있겠다.

여기서는 지금까지 이루어진 능력주의에 관한 다양한 비판적 논의를, 능력주의가 불공정해지는 몇 가지 이유를 중심으로 구분해 검토하면서, 능력주의와

공정의 관계를 어떻게 평가하는 것이 타당한지를 논증해 볼 것이다. 이러한 작업은 기존 논의의 의미와 한계를 파악하면서, 능력주의가 공정성을 회복하고 실현할 수 있는 현실적 방안을 모색하는 데 도움을 줄 것이다. 능력주의를 비판하는 다양한 논의들은 능력주의가 불공정해지는 이유를 대체로 다음의 네 가지 방식으로 제시하고 있다. 첫째는 능력 형성 조건 및 과정의 불평등이다. 둘째는 능력 평가 방식 또는 평가 절차의 불공정성이다. 셋째는 능력에 따른 보상의 불평등이다. 넷째는 좀 더 근본적인 이유인데, 능력주의가 개인들을 능력에 따라 평가하고 서열화함으로써 경쟁적·서열적 문화를 확산시키고 또 차별을 정당화한다는 것이다.

1) 능력 형성 조건 및 과정의 불평등

능력주의 비판의 첫 번째 이유는 무엇보다도 능력 형성 조건 및 과정의 불평등에 있는데, 이 문제는 그동안 사회학에서 교육과 계급 재생산이라는 주제로 오랫동안 다루어왔다. 현대사회에서 개인의 능력은 무엇보다도 교육을 통해 형성되며, 교육 기회의 평등이라는 이념은 능력 형성 기회의 사회적 차별을 해소하기 위한 민주주의 사회의 중요한 가치였고, 공교육의 확대는 이 가치를 실현하기 위한 제도적 방안이었다. 그런데 교육 기회의 평등을 실현하기 위해 이루어진 학교 교육이 실질적으로 교육 기회를 평등하게 제공했는지에 대해 의문이 제기되었다. 만약 교육 기회가 모든 계급이나 계층에 평등하게 제공된다면 계급·계층적 출신 지위와 무관하게 골고루 지위 상승이 이루어지는 결과가 나타나야 한다. 하지만 현실에서는 교육 기회의 향상에도 불구하고 계층에 따른 지위 상승의 격차가 크게 줄어들지 않았다는 주장들이 제기되었다.

에치오니-할레비(Eva Ezioni-Halevy)에 따르면, 현대사회에서 교육의 역할에 대해서는 정반대의 시각이 존재하고 있다. 주류 사회학에서는 교육이 사회에서 평등을 추진한 역동적인 힘이었다고 보고 있다면, 마르크스주의자들은 오늘날의 교육이 여전히 기존 계급체계의 불평등을 영속화하고 또한 자본가의 현상 유지를 강화하도록 짜여 있다고 본다. 주류 사회학의 시각에서는 공교육의 폭발적인 확대는 민주화와 평등의 진전을 가져왔으며, 하층계급 자녀들에게 교육 기회가

확대되어 교육을 통한 상층계급으로의 이동이 가능해졌다. 말하자면 능력 형성의 조건과 기회가 점차 평등해졌다는 것이다. 하지만 마르크스주의의 시각에서 교육은 여전히 기존의 불평등한 사회구조를 재생산하는 기구일 뿐이다. 교육제도는 지배계급의 이데올로기를 유포하는 수단일 뿐만 아니라, 실질적인 교육 기회의 격차로 인해 지배계급에 불균형한 이익을 제공해 주는 수단이 되었다(Ezioni-Halevy, 1985: 256).

평등한 교육 기회의 제공은 개인의 능력과 노력의 차이로 인한 불평등을 정당화할 수 있는 중요한 근거가 된다. 불평등한 계급사회에서도 교육 기회의 평등이 주어지면 교육을 통한 상승 이동이 가능하며, 이것은 능력주의를 정당한 것으로 만든다. 이것은 '약한 능력주의'가 강조하고 있는 점이다. 하지만 자본주의 사회의 현실은 그동안 교육 기회의 형식적 평등이 실질적 불평등을 해소하지 못하고 있음을 보여준다. 계급 격차가 개인의 능력 형성에서의 격차로 이어지기 때문에, 형식적인 평등한 교육 기회의 제공만으로 능력주의를 정당화할 수 없다는 것이다. 교육이 계급 재생산의 수단이 되고 있다는 연구 결과들은 능력 형성 과정으로서의 교육이 결코 공정한 과정이 아니라는 점을 말해준다.

부르디외(Pierre Bourdieu)는 교육이 능력 형성을 위한 평등한 조건이자 기회가 되기 어려운 이유로 가족을 통한 문화자본과 학력자본의 계승을 언급하고 있다. "완전히 개방적인 사회제도의 이상적 모델대로 한다면 가장 머리가 좋고 열심히 공부하는 사람이 대학에 가야 할 것이다. 그러나 지능도 중요한 요소이기는 하지만 다른 요소—사회계급, 가정 배경, 경제 능력, 부모의 교육 배경 등—도 역시 중요하게 작용한다"(Baldridge, 1998: 245). 이러한 맥락에서 부르디외 역시 학력자본이 가족을 통한 문화 계승과 학교에 의한 문화 계승의 복합적 결과라고 지적한다. 부모의 사회경제적 지위가 자녀의 대학 진학에 영향을 미친다는 일반적인 설명을 넘어서, 부모의 교육 수준과 문화자본이 자녀의 학습 태도나 성향에 영향을 미치고, 또 학교에서의 학생들의 지능 측정 방법에서 문화적 편견이 작용한다는 등, 학생이 지닌 가족의 문화적 배경이 교육을 통한 계급 재생산에 중대한 영향을 미친다는 것이다(Bourdieu, 2005: 51; McNamee and Miller Jr., 2015: 127~154). 이것은 개인이 속한 가족의 교육적·문화적 배경이 교육/학습 여건, 즉 능력 형성 조건과 과정에서의 불평등으로 작용한다는 점을 말해준다. 이것은

'강한 능력주의'가 강조하고 있는 점이다.

한국교육개발원이 2011년에 1976~1986년 출생자를 대상으로 조사한 자료를 분석한 결과를 보면, 부의 교육이 교육지원 활동이나 응답자 교육에 미치는 영향이 상당히 높으며, '부의 교육→응답자 교육→응답자 초직→응답자 현직'의 경로가 주된 직업 지위 획득의 경로로 나타난다는 점을 알 수 있다. 또한 대학진학 여부에 대한 분석에서는 대학진학 계열(전문대학 대 4년제 대학)에서의 질적 계층화가 나타나고 있으며, 가정형편이나 부모의 교육지원 활동의 영향력이 그 이전 세대에 비해 크게 나타나고 있음을 보여준다(박병영 외, 2011: 157, 171, 178). 이러한 연구 결과들은 교육 조건의 격차가 계급·계층 재생산을 낳는 중요한 요인으로 작용하며, 성적 경쟁과 대학입시 경쟁이 치열한 사회에서 사교육과 같은 교육지원 활동에서의 계급·계층적 격차가 계급·계층 재생산으로 이어질 수 있음을 시사한다. 이처럼 능력 형성 과정으로서의 교육이 형식적 기회의 평등을 강화해 왔음에도 불구하고 계급·계층적 배경이나 조건의 불평등이 교육 격차를 낳는 현실은, 능력주의의 공정성을 근본적으로 제약하는 요인이라고 하겠다.

물론 계급·계층 재생산 문제와 관련해서는 지난 수십 년 동안 사회이동, 특히 상승이동 자체가 줄어들지 않았거나 약간 늘어났다는 연구 결과도 나오고 있다. 최근 사회이동을 연구한 박현준과 정인관은, 계급 분류와 사회경제지위(직업지위) 지수 양자를 이용해 1998년 30~49세 인구와 2018년의 30~49세 인구의 세대 간 사회이동을 비교함으로써 20년 사이에 상승이동률이 낮아지지 않았음을 보여준다. 이와 함께 1998년과 2018년 사이에 아버지의 계급과 아들의 교육 성취 사이의 관계가 전반적으로 약화했다고 분석한다(박현준·정인관, 2021: 180~182, 184~187).

일반적으로 교육수준이 상승하는 사회에서 사회이동, 특히 상승이동이 늘어났다는 점은, 교육이 상승이동에 영향을 미쳤으며 아버지의 계급 또는 교육 조건의 계층적 격차가 아들의 교육 성취와 상승이동을 제약하는 요인으로 크게 작용하지 않았음을 말해준다. 그런데 이러한 상승이동이나 하강이동이 약간 늘어났다는 사실이, 곧바로 교육을 통한 계급재생산 경향이 약화했음을 말해주는 것은 아니다.[1] 그래서 교육 조건에서의 구조적 불평등이 계급·계층의 유지에

일정한 영향을 미치고 있는 상황에서, 능력주의를 공정한 원칙으로 받아들이는 것은 정당화하기 어려울 것이다(정태석, 2020: 72~77; 정용주, 2020: 90).

2) 능력 평가 방식 또는 평가 절차의 불공정

두 번째 이유는 능력 평가 방식 또는 평가 절차의 불공정이다. 능력의 평가에서 공정성 비판의 주된 대상은 시험이다. 현대사회에서 능력 평가의 가장 일반적인 방식이 시험인데, 여기에는 늘 공정성 논란이 따라다닌다. 시험의 공정성 논란은 첫 번째 이유와도 연관되어 있는데, 수험생의 능력 형성에 영향을 미치는 성장환경, 즉 계급적·사회경제적 배경의 격차로 인해 시험은 출발선의 차이 문제를 근본적으로 해결할 수 없다는 것이다(공현, 2020: 19~21). 게다가 노력에 따라 보상하는 것이 공정하다고 하지만, 실제로는 노력의 과정이 아닌 시험의 결과물을 기준으로 차별한다는 것이다(공현, 2020: 22). 그래서 '수능 점수를 능력과 동일시하는 현상' 또는 시험만능주의가 문제가 된다(박권일, 2020: 142; 남미자·배정현·오수경, 2019: 151). 그런데 만약 이것이 능력주의의 문제라면, 능력을 평가할 수 있는 좀 더 적합한 평가 방식을 찾는 것이 해결책이 될 수 있을 것이다.

물론 개인의 능력 형성 기회가 성장환경이나 교육환경에 따라 차별적이라는 점은 현실적으로 불가피한 구조적 조건이다. 그렇지만 시험의 결과물이 전적으로 구조적 조건의 산물이라고 말하기는 어려우며, 만약 유사한 사회적 환경에서 성장하고 교육받은 개인들 사이에서 격차가 나타난다면, 이것은 개인의 능력이나 노력에 따른 격차로 보아야 한다. 그래서 구조적 조건의 차이를 논외로 한다면, 이제 능력이나 노력이 적절히 반영될 수 있는 평가 방식을 모색하는 것이 시험의

---

1) 대학교육의 확대로 2008년에 대학입학률이 80%를 넘어선 것은 '대학교 졸업'이라는 아들의 교육 성취(학력)가 의미 있는 변수가 되기 힘들어졌음을 시사한다. 또한 대학서열체제 아래에서는 교육 조건의 격차가 계급 재생산에 미친 영향을 좀 더 세밀하게 분석하기 위해서, 대학교 졸업이라는 일반적 학력보다 명문대 여부나 의대 등 특정 전공 여부와 같은 학벌을 변수로 삼을 필요성이 있을 것이다. 따라서 능력 형성 조건으로서 부모의 사회경제적 배경에 따른 교육 조건의 격차가 자녀의 교육 성취와 지위 상승에 얼마나 큰 영향을 미치고 있는지에 대해 좀 더 심화된 연구가 필요할 것이다.

공정성 확보를 위해 중요해진다.

교육에서 평가 방식의 공정성은 적합성의 문제와 밀접히 연관되어 있다. 그래서 교육학에서는 일반적으로 무엇을 평가할 것인지에 따라 그 목적에 적합한 평가 방식을 사용해야 한다고 주장해 왔다. 전통적 교육이론은 학생에게 학습시켜야 할 객관적인 지식 및 정보의 존재와 그 전달을 강조해 왔는데, 이것을 비판해 온 구성주의(constructivism) 교육이론에서는 "개별 학습자가 불완전한 정보와 지식을 자신의 입장에서 이해하고 의미를 구성해 가는 주체라고 본다". 이러한 교육이론의 전환은 전통적으로 객관성과 공정성을 보장하는 평가 방식으로 간주되어 온 선다형, 단답형 등의 객관식 시험의 대안으로 서답형, 서술형, 논술형 등의 주관식 시험을 제시하거나 시험이 아닌 새로운 평가 방식으로 수행평가, 성과평가, 과정평가 등을 제시하고 있다(박상준, 2006: 298~299). 객관식 시험은 정답이 분명하고 표준화된 평가가 가능하다는 점에서 일반적으로 공정한 평가 방식으로 인식되고 있지만, 지식의 성격이 다양한 현실에서 학생의 학업능력을 일시적인 시험만으로 평가하고 판단하는 것은 적합하지 않다는 점에서 그 공정성을 의심받고 있다. 한국의 대학입시 평가 방식이 학생부 활동 사항, 내신 성적, 수학능력시험 점수 등 다양한 기준들을 도입하는 방식으로 변화한 것은 이런 비판에 대응한 것이었다.

그런데 시험/평가 체제에 대해 논의하고 있는 이경숙은 이러한 시험 방식 또는 평가 방식의 전환에 대해서도 비판적이다. "1인 채점자나 기계에 의한 획일적인 채점 방식이었는데, 이제는 여러 평가자들이 참여하고 합의하는 방식이 도입되고 있다. 이런 일상적이고도 종합적인 평가는 어린 시절부터 문화적으로 풍부한 환경에서 자라 다양한 경험에 익숙하고 '편안한' 이들에게 유리할 수밖에 없다." 그는 이것을 개인이 어쩔 도리가 없는 사회적 행운이라고 말한다(이경숙, 2020: 39~40). 그런데 이것은 누가 무엇을 평가할 것인지 하는 평가 절차를 결정하는 '평가 권력' 문제와도 연관되어 있다(채효정, 2020: 117~121). 그래서 평가 권력의 정당성을 인정하지 않는다면, 어떤 평가 방식이나 평가 절차를 도입하더라도 시험의 능력주의는 출발선의 불공정 또는 구조적 불평등 문제를 해결할 수 없다는 주장으로 귀결된다.

3) 능력에 따른 보상의 불평등

세 번째 이유는 능력에 따른 보상의 불평등이다. 능력 형성 과정의 불평등이나 능력 평가 방식의 문제를 논외로 하더라도, 사회적으로 능력에 따른 공정한 보상이 이루어지지 않으면 능력주의는 정당성을 지닐 수 없다는 것이다.

능력에 따른 보상은 잠재력에 대한 보상과 실현된 노동(기여)에 따른 보상이라는 두 가지 문제를 구분해 볼 수 있다. 전자의 경우 잠재력을 실현할 기회를 얻을 수 있는지가 중요한 문제가 되는데, 능력 차이가 미미함에도 기회를 얻은 사람과 그렇지 못한 사람 간의 보상 격차가 과도하게 커지면 능력주의의 공정성이 정당화되기 어려워진다. 말하자면 소득 기회나 일자리 기회가 제한된 자본주의 사회에서, 능력에서의 미미한 차이가 취업 여부를 결정짓고, 이것이 이후 소득 격차의 점진적 확대를 만들어내는 것은 능력에 따른 보상의 공정성을 의심하게 한다. 기든스(Anthony Giddens)는 "다른 사람보다 단지 근소하게 더 나은 재능을 가진 사람이 다른 사람보다 훨씬 더 많은 보수를 받는다"라는 점을 지적하고 있으며, 맥나미와 밀러 주니어는 "처음의 '약간의' 불평등은 이후의 '심각한' 불평등으로"라고 언급했다. 특히 승자독식주의 원칙의 확산은 출발선에서의 작은 차이가 시간이 지날수록 점점 더 큰 격차로 나타나도록 만든다. 자본주의 사회에서 반복해서 작동하는 분배 규칙의 불공정성을 보여주는 것으로서 '과정의 불평등'으로 규정할 수 있다(정태석, 2020: 76; McNamee and Miller Jr., 2015: 175~179). 이처럼 과정의 불평등으로 인한 소득 격차가 심화되면, 시험과 같은 능력 평가 방식의 공정성에 대한 민감성이 높아지게 된다. 미세한 차이로 당락이 갈리므로 시험에서 약간의 불공정의 개입에도 민감해지고 또 운의 작용이 크다고 여겨져 이에 승복하기도 쉽지 않게 된다(박원익·조윤호, 2019: 34; 박권일, 2020: 22~23).[2)]

---

2) 평가 방식에 운이 작용한다는 사실은 평가 능력주의가 구조적으로 불공정함을 비판하는 근거가 되지만, 동시에 더 엄격하고 공정한 평가 방식을 요구하는 근거가 되기도 한다. 이것은 분배 불평등의 심화에 따라 절차적 공정성에 대한 민감성이 증대하면서 평가 능력주의의 공정성 요구 확산으로 이어질 수 있다. 그런데 박권일은 이러한 평가 능력주의 담론을 혐오 담론으로 연결하려고 한다. 소수자나 사회적 약자에 대한 배려나 기회균등

후자, 즉 실현된 노동에 따른 보상의 불공정성도 중요한 문제다. 마르크스는 자본주의 사회에서 자본가에 의한 노동자의 착취는 노동에 따른 보상의 근본적인 불공정성을 만들어낸다고 말한다. 그런데 이런 근본적인 계급 불평등과는 별개로 한 사회의 다양한 노동들 사이의 공정한 보상의 문제도 존재한다. 서로 다른 직종의 노동들 사이에서 보상의 공정한 기준이 무엇인지도 쟁점이 된다. 또한 노동자계급 내부에서 기업 규모(대기업/중소기업), 고용 형태(정규직/비정규직), 학력, 성별, 연공(연령) 등에 따른 격차가 존재하는 것도 문제가 된다. 그래서 노동에 따른 보상의 공정성을 요구하는 '동일 가치 노동, 동일 임금'의 원칙이 제기된다.

좀 더 근본적인 입장에서는 능력의 자연적 불평등으로 인한 개인 능력의 다양성을 인정하고 모든 차이와 다양성을 공평하게 배려하는 것이 공정 가치에 부합한다는 주장도 나온다. 이경숙은 "개인마다 능력을 발휘하고 싶어 하는 분야도 다르고 각 분야 안에서 개인이 발휘할 능력도 다르다는 것을 인정"하면서도, "첫째, 그 어떤 개인의 능력이라도 사회·경제·문화 의존적이며, 둘째, 그렇기에 개인의 능력 차이가 개인의 보상 독점이나 개인에 대한 사회적 차별로 이어져서는 안 되고, 셋째, 개인 능력의 차이는 불평등이 아니라 인류 공영의 자산이 되어야 한다"라고 말한다(이경숙, 2020: 40~41). 이것은 능력에 따른 보상의 공정성이라는 문제를 훨씬 복잡하게 만든다.

4) 지배 이데올로기로서의 능력주의

네 번째 이유는 좀 더 근본적인데, 능력주의가 개인들을 능력에 따라 평가하고 서열화함으로써 경쟁적·서열적 문화를 확산시키고 또 정당화한다는 것이다. 능력주의 체제에서는 "학력과 성적이 가장 중요할 수밖에 없다. 그것들이 능력의 지표라고 인식되기 때문이다"(장은주, 2017: 67). 따라서 학력과 성적이 공정한

조치를 '역차별'이라고 주장하거나, 시험 성적, 출신 대학, 정규직 여부 등에 따라 능력을 서열화하고 능력이 떨어지는 사람을 차별하고 비하하는 발언들이 일상적인 혐오 담론이라는 것이다(박권일, 2021: 23~25; 2020: 142). 이것은 평가 능력주의에 대한 부정적 인식을 잘 보여준다.

능력 평가 방식이 되고, 또 능력에 따른 보상이 공정하고 정당한 원칙이 된다. 이렇게 능력주의가 정당성을 획득하게 되면, 이것은 이제 자본주의의 불평등과 기득권 질서의 유지를 돕는 지배 이데올로기로 작동하게 된다. 이 점은 알튀세르(Louis Althusser)가 주목하는 이데올로기적·담론적 지배 문제와 맞닿아 있는데, 정용주와 박권일도 능력주의 담론이 불평등한 자본주의 체제를 정당화하는 믿음 체계를 강화한다는 점을 지적하고 있다(정용주, 2020: 87~90; 박권일, 2021: 3).

그런데 여기서 능력 형성 과정으로서의 교육과 학습은 지배 이데올로기로서의 능력주의를 습득하는 과정이기도 하다는 점을 이해할 필요가 있다. 알튀세르는 교육을 통한 사회화 과정이 실질적으로 지배 이데올로기의 학습을 통한 지배의 정당화 과정이라는 점을 지적하고 있는데, 이것은 교육 조건이나 환경의 실질적 불평등에도 불구하고 교육 기회의 형식적 평등이 능력주의의 정당성을 인정하도록 만들어 능력주의의 지배가 확산하도록 한다는 점을 이해할 수 있게 한다(Althusser, 1971). 교육 기회의 평등이 주어진 현대 자본주의 사회에서, 개인의 능력과 노력의 산물이자 경쟁의 산물로서 불평등은 교육을 통한 능력 격차에 따른 공정한 결과라고 보는 '능력주의와 경쟁 이데올로기'는, 계급지배와 계급재생산을 정당화하는 근거가 되는 것이다. 그리고 앞서 보았듯이 장은주와 하승우는 능력주의 이데올로기가 소수 엘리트 또는 전문가의 지배를 정당화하는 정치적 효과를 낳고 있음을 잘 보여준다(장은주, 2021; 하승우, 2021). 샌델 역시 능력자들의 지배를 정당화하는 기술관료주의나 전문가주의와 같은 능력주의가 '능력의 전제(the tyranny of merit)'를 낳고 있음을 비판하고 있다(Sandel, 2020).

그렇다면 이제 지배 이데올로기로서의 능력주의를 어떻게 해체할 수 있을지가 관건이 된다. 이것은 능력주의에 맞서는 이데올로기 투쟁과 담론 투쟁이 관건이 됨을 의미한다. 그런데 이때 염두에 두어야 할 점은 그람시(Antonio Gramsci)와 알튀세르가 주목한 바 있듯이, 이데올로기가 단순한 허위의식이 아니라 물질성을 지니며, 실천적 차원에서 그 물질적 조건을 어떻게 해체할 수 있을 것인지를 생각하지 않으면 안 된다는 점이다(Althusser, 1971). 이것은 구체적인 역사적 과정에서 능력주의 가치관이나 담론을 중심으로 형성된 이데올로기 지형과 담론 지형에 대한 분석을 요구한다.

4. 교육을 통한 계층상승 경쟁과 능력주의의 형성

한국 사회에서 능력주의가 단순한 허위의식에 불과한 것이 아니라면, 능력주의 비판을 위해서는 무엇보다도 그동안 능력주의가 지배 이데올로기 또는 지배적 가치관으로 형성되고 전파되어 온 현실 역사적 맥락을 살펴보아야 할 것이다. 말하자면 역사적으로 시민 대중이 능력주의를 지향하며 내면화하고 또 능력주의의 공정성을 신뢰하게 된 사회적·역사적 배경을 이해할 필요가 있는 것이다.

해방 이후 1948년에 남한 단독정부가 수립되어 이승만이 집권했던 시기에는 농민들이 인구 대다수를 차지하고 있었다. 그래서 이승만은 집권을 유지하기 위해 농민들의 불만을 누그러뜨리려야 했고, 1950년 한국전쟁 발발 직전에 북한의 토지개혁에 대응하는 '유상몰수, 유상분배' 방식의 농지개혁을 추진하지 않을 수 없었다. 농지개혁에 따른 자영농의 증가와 전쟁으로 인한 가난의 평준화 현실에서 생존해야 했던 민중들은, 자신과 자신 가족의 성공을 위해 수단과 방법을 가리지 않는 치열한 생존경쟁에 나서지 않을 수 없었다. 이 시대에 남들보다 좀 더 쉽게 돈을 모을 방법은 권력자와 유착하거나 스스로 출세해 권력을 얻는 것이었으며, 그렇지 못하면 그저 이것저것 닥치는 대로 열심히 일하는 수밖에 없었다.

그래서 못 배워서 육체노동을 하며 살 수밖에 없었던 부모들은 자식들에게 가난과 육체노동의 고통을 물려주지 않으려고 자녀교육에 관심을 쏟기 시작했다. 사회적으로 보면 1948년 제헌헌법에 균등하게 교육받을 권리가 명시되었지만, 현실적으로 평등한 교육 기회를 제공하기는 쉽지 않았다. 1959년에 초등학교 취학률 96%로 의무교육을 실현했다고 했지만, 여전히 교육환경은 취약했고 학부모의 교육비 부담이 컸다. 1960년 4·19혁명으로 이승만 정권이 무너지고 장면 내각이 세워졌지만, 1961년 5·16군사쿠데타로 다시 박정희 군사정권이 들어섰다. 이때 박정희는 취약한 정치적 정당성을 만회하기 위해 경제성장 정책과 함께 교육개혁을 적극적으로 추진했는데, 이 과정에서 의무교육과 무상교육을 확대하고 공정한 진학 기회를 제공하고자 했다. 이에 따라 초등학교 진학률이 높아졌는데, 이것은 곧이어 중학교 진학 수요 증대로 이어져 중학교 입시경쟁이 치열해졌다. 박정희 정부는 과열 경쟁을 막기 위해 1968년 중학교 무시험 입학제

와 추첨배정제를 시행했고, 이후 고등학교 입시경쟁이 치열해지자 1973년에 학군제와 추첨제를 기초로 고등학교 평준화 정책을 시행했다. 이에 따라 고등학교 취학률은 1970년 20.3%에서 1980년 48.8%로 급증했다(행정안전부 국가기록원, 2017; 정태석, 2020: 286~287).

한국 사회에서 교육은 이처럼 치열한 생존경쟁 속에서 일반 시민들이 성공과 출세, 즉 계층·계급 상승을 이루기 위한 유일한 수단이었는데, 이로 인해 교육열은 점점 더 높아졌고 교육 기회의 평등과 경쟁의 공정성은 국민적 관심사가 되었다. 최영표 외의 1989년 설문조사에 따르면, 부모를 대상으로 자녀를 대학에 보내는 이유를 물은 설문에 대해서, '좋은 직업을 얻는 데 유리하기 때문'이라는 답변이 1순위의 40.2%, 2순위의 27.0%로 모두 1위를 차지했다. 또한 교사를 대상으로 사람들이 대학에 가는 이유를 물은 설문에 대해서는, 좋은 직업을 얻는 데 유리하기 때문이라는 응답이 1순위의 79.1%, 2순위의 13.1%를 차지했고, '보수나 승진에 유리하기 때문에'라는 응답이 1순위의 14%, 2순위의 29.8%를 차지했다(최영표 외, 1989: 113). 이처럼 교육 경쟁을 통해 자녀가 좀 더 나은 고등학교와 대학교로 진학해 더 많은 돈을 벌 수 있는 직장을 얻는 것은 모든 부모가 기대하는 것이었고, 자녀교육에 돈을 쏟아부은 만큼 자녀가 좋은 직장을 얻어 더 많은 돈을 버는 것은 당연한 것이었다. 이처럼 교육 기회가 점차 확대되면서 자녀의 상급 학교로의 진학을 위한 교육비 마련은 부모의 능력 문제가 되었고, 상급 학교로 진학해 더 좋은 직장을 얻고 더 많은 돈을 버는 것은 자녀의 능력 문제가 되었다. 그래서 더 많은 소득과 출세를 보장하는 대학진학은 사회적 선망의 대상이 되었는데, 1978년 학력별 임금수준 격차는 고졸자 월급 100에 대졸자 월급 231에 달했다. 그런데 이러한 대졸자의 소득 및 지위 상승은 능력에 따른 당연한 보상으로 여겨졌다.

1980년 전두환 군부세력이 쿠데타를 일으키고 광주항쟁을 폭력적으로 진압하며 집권해, 시민 대중의 불만을 누그러뜨리려고 도입한 정책 중의 하나가 대학교육 정책이었다. 박정희 정부의 경제성장 정책이 수출 중심의 대기업을 집중적으로 지원하는 방향으로 가면서 산업별, 기업별 불평등이 커지고 또 억압적 노동정책으로 인해 임금 및 소득 불평등도 커지면서, 부모들의 자녀교육 여건의 불평등에 따른 불만도 커지기 시작했는데, 이러한 불만에 대응해 전두환 정부는 과외교

육 전면금지와 대학입시본고사 폐지, 졸업정원제를 통한 대학입학정원 확대를 시행했다. 이것은 교육기회의 평등과 평가의 공정성에 대한 사회적 요구를 수용하려는 조치였다(정태석, 2020: 288~289).

1980년대 이후 대학교육에 대한 국민적 요구가 커지면서 점점 대학의 수와 정원을 늘리는 정책이 도입되면서 대학교육이 확대되어 왔는데, 이에도 불구하고 입시경쟁 속에서 사교육 경쟁이 확산되고 대학서열체제가 점점 더 공고해진 것은, 시민들이 능력 형성 조건 및 과정의 불평등이나 과도한 보상 격차의 불공정을 해소하기 위한 제도적 개혁을 추구하기보다는 능력 경쟁을 통한 개인적 성공에 몰두해 온 결과라고 할 수 있다. 오랜 군사정권과 보수정권의 집권 아래에서 노동운동이나 사회운동을 통해 구조적 불평등을 개선할 수 있는 정치적 기회를 찾기 어려웠던 현실적 조건에서, 시민들은 더 나은 직장, 더 많은 소득을 위한 개인주의적 경쟁에 몰두하게 되었는데, 이에 따라 그들은 점점 교육 기회의 평등과 평가 방식의 공정성 문제에 집착하지 않을 수 없게 되었다. 이러한 현실은 시민들이 능력주의와 그 실현 수단으로서의 시험을 공정성을 보장하고 또 보장해야 하는 중요한 규범이자 규칙으로 받아들이도록 만들었다.

사실 지금까지 숱한 정권에서 교육, 특히 대학입시가 중요한 논란거리가 되면서 입시제도가 일정한 틀 안에서 계속 변화되고 있는 것은, 대학서열체제라는 대학입시 기회구조의 근본적인 변화 없이 절차의 공정성 문제를 해결해 보려고 시도해 온 결과라고 할 수 있다. 이것은 절차의 공정성에 대한 시민들의 민감도가 높으며, 결국 능력주의 자체를 부정하기보다는 능력 평가 방식의 공정성을 요구하고 있음을 말해준다.

박권일은 2018년 한국리서치의 「공정성 인식 조사 보고서」에 대한 분석에서, 서구에서는 보수, 상위계층, 고학력자가 기여에 따른 보상이라는 능력주의 원칙을 선호하는 반면에, “한국인의 능력주의 성향은 계급이나 정치의식을 뛰어넘을 정도로 일반적이다”라고 해석하면서 한국인의 특수성을 지적하고 있다. 그리고 잉글하트(Ronanld Inglehart) 등의 「세계가치관조사」 7차 조사 자료에 대한 분석에서 한국인의 경우 불평등에 대한 찬성 비율이 64.8%로 다른 나라들에 비해 월등히 높다는 점에 우려를 표현하고 있다(박권일, 2021: 11~15). 그런데 중요한 점은 왜 이렇게 되었는지를 설명하는 것이다. 그 이유는 지금까지 살펴보았듯이

구조적 불평등이 심화해 온 한국 자본주의 사회에서 개인들의 현실적 성공전략이 교육의 능력주의에 기대는 것이었고, 따라서 그들이 능력 평가 방식의 공정성에 대해 민감하게 반응하게 되었기 때문이다. 청년들이 기회 공정성으로서 교육에 대한 민감성이 높아지고 있다거나, 노력에 따르는 정당한 보상으로서 소득 격차를 선호하고 있다는 연구 결과들은 이런 해석을 뒷받침해 주고 있다(이희정·박선웅, 2021; 우명숙·남은영, 2021).

능력과 노력에 따른 보상의 불공정보다 더 큰 구조적 불공정이 존재하는 사회에서, 많은 사람이 능력주의에 의지하려고 한 것은, 그나마 능력주의가 보상의 공정성을 보장해 주는 방식이 되어왔다고 믿었기 때문이며, 또 이를 위해 능력 평가 방식의 공정성이 중요하다고 믿었기 때문이다. 바로 이러한 한국 사회의 역사적·시대적 특수성이 한국 사람들이 능력주의에 공정성을 부여하게 된 중요한 요인이라고 할 수 있으며, 이런 점에서 능력주의에 대한 신뢰는 능력을 통해 성공한 중간계급 또는 중산층의 자기 이해의 표현이기도 하면서, 동시에 능력이나 노력이 아닌 다른 불공정하고 불합리한 요인에 의해 더 큰 소득을 얻는 것에 대한 하층계급 또는 저소득층의 불만의 표현이기도 하다(정태석, 2020: 68~72; 우명숙·남은영, 2021: 216).

최근 능력주의 논쟁이 대중적 관심을 얻고 있는 것은 신자유주의화, 정보화 등에 따른 노동과 일자리 구조의 변화와 구조적 불평등의 심화라는 시대 상황을 반영하고 있다. 재산과 소득의 불평등이 심화하는 반면에 교육과 학벌을 통한 중산층 세습의 실상이 드러나면서 시험의 공정성이 의심받게 되었고, 부동산, 주식 등 각종 불로소득을 통한 재산 형성과 재산 불평등의 확대로 '능력'에 따른 보상의 공정성도 의심받게 되었다. 특히 사회변동 과정에서 산업구조와 일자리 구조가 변화하면서 취업 및 소득 기회에서 세대별 격차가 커졌다는 인식이 확산하면서 젊은 세대의 불만도 커졌다. 특히 많은 젊은 층이 대학교육을 받으면서 다양한 능력을 키워왔음에도 불구하고 좋은 일자리를 얻기가 어려워진 시대적 조건은, 한편으로는 구조적 불평등에 대한 불만으로, 다른 한편으로는 '능력주의'에 대한 더 강한 요구로 표출되고 있다. 이것은 능력주의의 공정성에 대한 다양한 판단 기준들, 다양한 요구들이 경합하게 되는 상황을 만들어내고 있다(남미자·배정현·오수경, 2019: 151~152).

5. 능력주의 공정성의 딜레마와 공정의 가치판단 기준들의 경합

그동안 능력주의에 대한 비판적 논의는 오랫동안 이어져 왔지만, 최근에는 능력주의의 공정성이 큰 쟁점으로 떠오르면서 능력주의에 기댄 공정 담론에 대한 비판이 급진화하는 경향이 나타나고 있다. 이것은 무엇보다도 문재인 정권 들어서 대학입시제도나 비정규직의 정규직화 등의 문제들에서 공정성 논란이 첨예해지면서부터다. 공정, 정의, 평등을 중요한 가치로 내세운 문재인 정부가 집권한 뒤에 추진한 정책들이 오히려 기득권 집단이나 다른 경쟁 집단의 반발을 불러왔는데, 이들은 능력주의 원칙을 앞세워 정책의 불공정성을 비판하려고 했다. 그런데 능력주의에 기댄 공정 담론의 확산은 능력주의 논쟁을 확산시켜 능력주의의 불공정성을 드러내는 반비판을 낳았고, 공정 개념 자체의 한계를 지적하기에 이르렀다.

이제 "사람들이 '공정하다'고 말할 때의 그 공정은 능력에 따른 차별을 의미한다". 따라서 '능력에 따른 차별'을 의미하는 능력주의가 공정하다고 말하는 '공정 담론'도 그 자체로 부당하고 불공정하다(박권일, 2020: 136). 이러한 공정 담론 비판은 공정 개념을 평등 개념에 대비하며 부정적으로 그리는 경향으로도 이어지고 있는데, 정용주는 평등보다 공정함을 중시하는 것이 문제라고 말한다(정용주, 2020: 87). 이런 맥락에서 박권일은 능력주의의 현실적 문제점들을 비판하면서도 능력주의 자체는 일정하게 긍정하는 '절충론'에 대해 좀 더 근본주의적 입장에서 비판한다. 맥나미와 밀러 주니어는 능력주의의 오작동을 문제시하면서, 그 정상적 작동을 위해 부, 권력, 기회의 불평등을 해소할 수 있는 제도적 대안들을 제시하고 있는데(McNamee and Miller Jr., 2015), 이에 대해 박권일은 단순히 능력주의의 오작동이 문제가 아니라, 능력주의 자체가 문제라고 말한다. 진정한 능력주의나 이상적 능력주의, 즉 능력주의의 이상적 형태조차 불평등 자체를 당연시한다는 점에서 정의의 원칙에 어긋난다는 것이다(박권일: 2020: 9, 160~163; 2021: 4~5). 결국 차별주의에 반대하고 평등주의를 지향하는 시각에서 보면, 능력주의는 자체로 공정하지도 정의롭지도 않은 것이다(박권일: 2020: 164). 그렇다면 능력주의는 더 이상 공정 담론이 될 수 없으며, 공정할 수도 없는 것인가?

앞서 우리는 능력주의가 다양한 맥락을 지니고 있으며, 따라서 불공정이 나타

나는 맥락에 따라 현실적으로 불공정의 개선이 상대적으로 어려울 수도 있고 쉬울 수도 있다. 따라서 능력주의를 전적으로 부정하면서 회의주의에 빠지기보다는 능력주의가 공정성을 회복할 수 있는 현실적인 방안을 다양하게 모색할 필요가 있다.

1) 능력은 보상의 공정한 기준이 될 수 없는가?

앞서 우리는 능력주의가 불공정해지는 네 가지 이유에 대해 논의했는데, 박권일은 이들 중 능력 측정의 정확성(평가 방식의 공정성)이나 보상의 비례성(능력에 따른 보상의 공정성)이 보장된다고 하더라도 "그런 사회가 과연 정의롭고 좋은 사회인가?"라고 반문한다. 그래서 그는 "사회는 무엇을 능력으로 평가하는가? 능력의 차이가 실제 어떤 차별로 이어지는가? 그러한 차별은 정당화될 수 있는가? 나아가서, 공동체의 자원은 전체 구성원에게 어떤 기준으로 배분되어야 하는가?"라는 근본적인 질문을 던져야 한다고 주장한다(박권일, 2021: 9~10). 이러한 주장은 마르크스(Karl Marx)가 말하는, 능력의 다양성이나 격차에 따른 차별마저 사라진 '더 높은 단계의 공산주의'를 떠올리게 한다.

> 공산주의 사회의 더 높은 단계가 되면, 즉 개인이 노예처럼 분업에 예속되는 상태가 사라지고 이와 함께 정신노동과 육체노동 사이의 대립도 사라지고 나면, 노동이 생활을 위한 수단일 뿐만 아니라 그 자체가 삶의 제1차적인 욕구가 되고 나면, 개인들의 전면적 발전과 더불어 생산력도 성장해 집단적인 부의 모든 원천이 흘러넘치고 나면—그때 이후에야 비로소 부르주아적 권리의 좁은 한계가 완전히 극복되고 사회는 자신의 깃발에다 다음과 같이 쓸 수 있게 된다. 능력에 따라 일하고, 필요에 따라 분배를(Marx and Engels, 1988: 173~174)!

앞서 살펴본 것처럼 능력 형성 과정이나 능력 평가 방식의 불공정성을 근본적으로 비판하는 시각에서 보면, 마르크스가 말하는 높은 단계의 공산주의 사회는 능력주의의 한계를 근본적으로 극복한 사회라고 할 수 있다. 그런데 그는 이러한 사회가 더 좋은 사회임은 틀림없지만, 이 단계에 도달하지 못한 현실적 조건에서

는 '능력(faculties)에 따른 분배'의 원칙을 따르는 것이 불가피함을 강조했다. 「고타강령 비판(Kritik des Gothaer Programms)」에서 마르크스는 초급 단계의 공산주의 사회에서는 능력과 노동을 분배 또는 보상 기준으로 삼을 수 있다고 말한다.

> 우리가 여기서 문제 삼고 있는 것은 그 자체의 토대 위에서 발전한 공산주의 사회가 아니라, 자본주의 사회로부터 방금 생겨난 공산주의 사회다. 따라서 이 공산주의 사회는 모든 면에서, 즉 경제적·도덕적·정신적인 면에서 그 모체였던 낡은 사회의 흔적을 아직 지니고 있다. 그러므로 생산자 개개인은 정확히 그가 사회에 주는 것만큼 — 공제할 것은 공제한 후에 — 사회로부터 돌려받게 된다. 그가 사회에 준 것은 그의 개인적 노동량이다(Marx and Engels, 1988: 172).

물론 그는 사회주의 초기 단계에서 '동등한 권리'라는 것은 여전히 부르주아적 등가교환 원칙의 한계, 즉 노동으로 측정되고 또 노동에 비례해 권리가 부여되는 방식에서 벗어나지 못하는 것이라고 말한다. 개인 각각의 육체적·정신적 능력의 차이가 노동의 평균적 가치에 의해 평가하는 것은 불평등한 노동능력을 자연적 특권으로 인정하는 것이며, 또한 생산자들을 노동자로만 간주하면서 그 이상의 것을 무시하고 다른 측면들을 도외시하는 것이기 때문이다. 그러면서도 마르크스는 초기 단계에서는 현실적으로 능력에 따라 일하고 일한 만큼 분배받는 등가교환의 원칙을 수용할 수밖에 없는데, 이것은 '보상 능력주의' 원칙 적용의 불가피성과 제한된 의미에서 그 현실적 공정성을 인정하는 것이라고 할 수 있다(Marx and Engels, 1988: 173~174).

여기서 우리는 초기 단계 공산주의 사회의 '능력에 따라 일하고, 일한 만큼 분배를'이라는 원칙과 더 높은 단계 공산주의 사회의 '능력에 따라 일하고, 필요에 따라 분배를'이라는 원칙 사이에 일정한 차이가 있음을 이해할 필요가 있다. 전자는 생산수단의 공동체적 소유에도 불구하고 여전히 능력에 대한 공정한 평가와 보상이 현실적으로 중요한 문제로 남아 있는 사회라면, 후자는 물질적 풍요에 기초해 공동체 구성원들 간의 신뢰와 연대가 커지고 소수자나 약자에 대한 사회적 배려가 확산해 있는 사회다. 전자가 능력 평가와 보상의 공정성의 원칙, 즉 '평가 능력주의'와 '보상 능력주의'가 지배하는 사회라면, 후자는 능력

차이의 사회적 배려라는 박애와 연대의 원칙이 지배하는 사회다. 따라서 자본주의의 구조적 불평등이라는 조건 속에서, 능력주의는 공정한 능력 평가와 보상을 위한 불가피한 현실적 원칙으로 이해할 수도 있겠다.

이런 관점에서 보면, 자본주의 사회에서 공정한 분배의 원칙으로 제시되고 있는 '동일 가치 노동, 동일 임금'은, 마르크스가 지적하고 있듯이 자본의 사적 소유에 따른 계급적 불평등이라는 구조적 조건 속에서 부르주아적·자본주의적 노동가치 평가에 의존한다는 한계를 지닐 수밖에 없다고 하더라도, 현실적으로 불가피한 능력 평가 및 보상의 기준이 된다. 그리고 이런 면에서 능력주의가 전적으로 불공정하다고 말하기는 어렵다.[3)]

오늘날 능력주의와 공정이 딜레마적인 상황에 놓이게 된 것은, 자본주의의 구조적 불평등이 능력주의의 구조적 한계(능력 형성 조건 및 과정의 불평등)를 설정하고 있음에도 불구하고 여전히 '능력 평가 방식의 공정성'과 '능력에 따른 보상의 공정성'을 요구하는 영역이 존재하고 있기 때문이며, 이에 따라 공정의 서로 다른 가치판단 기준들이 공존하게 되었기 때문이다.

오늘날 한국 사회의 이데올로기 및 담론 지형에서 '평가 능력주의'에 기초한 공정 담론이 출현하고 젊은 세대에서 일정한 지지를 얻고 있는 현상은, 능력이라는 평가 기준에 따른 보상을 공정하고 정당한 것으로 인정하는 경향과 연관되어 있다. '능력에 따른 분배', '동일 가치 노동, 동일 임금'이 나름의 합리성, 공정성을 지니고 있기에, 그동안 한국 사회에서 수험생과 그 학부모들 사이에서는 시험의 공정성에 대한 요구가 높아졌고, 노동자들 사이에서는 동일 가치 노동 또는 동일 노동시간에 대한 동일 임금의 요구들이 확산해 왔다. 비록 능력 형성 과정의

---

3) 한편 획일적 기준의 능력주의 지배는 개인 능력의 다양성을 억압해 다원적 평등의 실현을 제약할 수 있다. 이와 관련해 정용주는 왈저(Michael Walzer)의 '복합적 평등' 개념을 수용해 "능력에 따른 보상이 적용되는 영역, 필요에 따른 분배가 이루어지는 영역, 시장을 통한 자유 교환이 이루어지는 영역 등으로 구분해 특정한 영역 안에서만 능력주의가 적용되도록 통제하는 것에 집중하자"라고 주장한다(정용주, 2020: 81). 물론 자본과 시장 논리가 지배하는 자본주의 사회에서 이렇게 각 영역을 엄격히 나누고 능력주의의 적용을 특정 영역으로 제한하는 것이 현실적으로 쉽지 않은 일이지만, 능력에 따른 보상을 추구할 필요성이 있는 영역을 특정화하는 것은 사회적 공정성을 높이는 방안이 될 수 있다.

불평등이 존재한다고 하더라도 능력 평가 방식의 공정성이나 능력에 따른 분배(보상)의 공정성은 여전히 중요한 문제로 남아 있으며, 이에 대한 사회적 요구도 매우 높다. 따라서 단순히 능력 형성 조건의 불공정성에 근거해 능력주의의 공정성을 전적으로 부정하는 것만으로는 능력주의 비판 담론이 대중적 동의를 넓혀나가기가 어렵다. 따라서 능력에 대한 평가 방식의 공정성과 능력에 비례하는 공정한 보상을 추구하는 제도적 대안의 모색은 여전히 중요한 과제가 된다.

2) 능력 평가 방식으로서 시험의 양면성과 경합하는 공정성의 기준들

능력 형성 조건 및 과정의 불평등, 그리고 지배 이데올로기로서의 능력주의 문제로 인해 능력주의를 전적으로 부정하려는 것이 아니라면, 이제 능력주의의 다양한 맥락들을 살펴볼 필요가 있을 것이다. 구조적·계급적 불평등이 존재하는 자본주의 사회라는 조건에서 출발한다면, 불공정성이 확대될 수 있는 중요한 지점은 무엇보다도 '능력 평가 방식'과 '능력에 따른 보상'이다. 여기서 전자와 관련된 비판이 집중되는 문제는 바로 '시험'이다.

박권일은 "한국 능력주의의 핵심적인 특징은 '시험을 통한 지대추구'의 정당화다"라고 말한다. 시험은 실질적인 기여나 업적을 평가하기 어렵기 때문이다. 물론 그가 모든 시험이 문제라고 얘기하는 것은 아니며, '고시'와 같이 사회적 기여나 성취의 지표가 될 수 없으면서도 과잉보상, 나아가 승자독식을 보장받는 지대추구적 시험이 특히 문제라고 지적하고 있다(박권일, 2021: 22). 그리고 이와 관련해 대학입시에서 중요한 평가기준이 되는 수학능력시험과 공공기관 정규직 공채시험이 중요한 예시로 제시된다. 특히 정규직 공채시험은 능력주의의 공정성을 주장하는 중요한 근거라는 점에서 비판의 초점이 된다. 그래서 공채시험을 통한 취업 여부를 기준으로 삼아 비정규직의 정규직화를 불공정한 정책으로 비판하는 능력주의 논리에 맞서, "시험 보고 입직한 사람만 정규직의 지위를 누리고, 아무리 열심히 일하고 그 일에 숙달되었어도 시험을 보지 않았다는 이유로 저임금과 고용 불안에 시달리는 것은 성과에 대한 기여라는 측면에서만 봐도 정당성을 가지기 어렵다"라고 주장한다(박권일, 2021: 7).

그런데 여기서 언급한 공개채용시험에는 능력주의를 일방적으로 부정하기

어려운 공정의 딜레마가 존재한다. 이것은 '평가 능력주의'가 지니는 공정성과 관련된다. 공채시험과 관련해 비정규직의 정규직화의 불공정성을 주장하는 관점은 입장에 따라 둘로 구분된다. 하나는 공채시험을 통해 정규직이 된 기존 취업자들이며, 다른 하나는 공채시험을 통해 정규직이 되려고 준비하는 취업준비자들이다.

기존 취업자들의 입장에서는 정규직으로 전환되는 비정규직 노동자들의 직무와 임금에 어떤 차이가 있는지가 중요한데, 공채시험의 경쟁을 통해 취업한 정규직들과 시험 과정 없이 취업한 비정규직들 사이에 직무가 동일하거나 유사하고 임금 격차도 없는 방식의 정규직 전환이 이루어진다면 기존 취업자들이 그 불공정성을 주장하는 것이 전적으로 부당하다고 말하기는 어렵다. 이것은 제한된 취업 기회구조 속에서 공채시험은 공정한 능력 평가 방식이 될 수 있고, 이러한 시험경쟁 과정에서 노력한 결과로 성취한 정규직 일자리를 이에 상응하는 노력과 절차 없이 비정규직 노동자들이 획득하는 것은 공정하다고 보기 어렵기 때문이다.

한편 취업준비자들과 관련해서는 정규직 전환이 이루어지는 직무에서 공채시험이 있으리라는 합리적 기대가 가능했는지를 고려할 필요가 있는데, 만약 공채시험에 대한 기대가 있었다면 다른 취업준비자들의 취업 기회를 빼앗은 것이라고 할 수 있다. 하지만 그렇지 않다면 이것이 취업 기회를 빼앗은 것으로 보기는 어렵다. 기업은 기본적으로 직무에 적합한 사람을 평가하는 기준이나 방식을 자율적으로 결정할 수 있고 또 그 결정에 대해서는 스스로 책임을 지게 되는데, 만약 공정한 절차를 갖추고 있다면 사원선발 방식이 반드시 공채시험이어야 할 이유는 없다. 오히려 비정규직 노동자들이 이전의 노동 과정에서 자신의 능력과 노력을 발휘하며 일해왔다면, 이것이 정규직 전환에서 평가의 근거가 되는 것이 공정하다(김혜진, 2020).

이런 점들을 고려한다면 지금까지 살펴본 비정규직의 정규직 전환에서 공채시험 논란은, 능력주의의 공정성에 대한 서로 다른 가치판단 기준들이 경합하는 상황으로 이해할 수 있다. 한편에서는 제한된 취업 기회로 인해 청년 실업이 사회문제가 되고 또 취업 경쟁이 치열해진 상황에서 현실적으로 공채시험이 능력 평가 방식의 공정성을 담보하는 방안이 될 수밖에 없다고 여긴다. 그리고

다른 한편에서는 공채시험 여부를 내세워 정규직 전환에 반대하는 것은 공채시험만이 유일한 평가 방식이라고 인정해야 할 이유가 없는 상황에서 그동안 비정규직 노동자들이 수행한 다양한 능력과 기여에 대한 공정한 보상의 정당성을 부정하는 것으로 생각하고 있다. 그런데 이러한 두 가지 주장은 상황과 맥락에 따라서 능력 평가 방식의 서로 다른 공정성 기준을 제시하고 있다고 생각할 수 있다.

이것은 기회의 평등이라는 점에서 '공정한 능력 평가 방식'과 '능력과 노력에 따른 공정한 보상'이라는 능력주의의 서로 다른 공정성 기준들, 즉 '평가 능력주의'와 '보상 능력주의' 사이에 경합이 존재함을 보여준다(우명숙·남은영, 2021: 238). 그래서 이런 점을 무시하고 능력주의, 특히 능력 평가 방식으로서의 시험을 일방적으로 불공정하다고 규정하는 것은 설득력을 얻기 어렵다. 이것은 대학입시의 수학능력시험 경우에도 마찬가지다. 비록 능력 형성 조건 및 과정의 불평등이 존재한다고 하더라도, 이것을 이유로 능력 평가 방식의 공정성을 전적으로 부정하기는 어렵다. 제한된 기회구조의 문제가 사라지지 않는 한 선발을 위한 능력 평가는 불가피한 것이며, 여기서 시험은 공정한 능력 평가 방식들 가운데 하나가 된다. 중요하고 또 필요한 것은 선발과 평가의 필요성 자체를 부정하려는 것이 아니라, 능력 형성 조건 및 '과정의 불평등'의 영향을 최소화하면서 선발의 목적에 적합한 능력 평가 방식을 만들어나가는 것이다.

이처럼 능력주의를 일회적 절차로서의 시험평가나 시험 만능주의로 협소하게 규정하는 것은 타당하지 않다. 특히 능력 평가 방식으로서의 시험은 입직(취업) 과정에서 절차의 공정성을 위해 선호되는 것이기는 하지만, 능력 평가는 이 과정에 국한되지 않는다. 기업들은 취업 이후 노동자들의 업무수행 과정에서 능력이나 노력에 따른 보상의 규칙을 결정하기 위해 다양한 능력 평가 방식을 도입하게 되는데, 이것 역시 평가 능력주의의 공정성 문제를 안고 있다. 여기서 전자는 사회적으로 제한된 소득 기회나 일자리 기회를 공정하게 배분하는 수단이라는 의미를 지닌다면, 후자는 능력이나 노력(기여)에 따른 분배(보상)를 공정하게 하기 위한 수단이라는 의미를 지닌다. 예를 들어 노동과정에서 능력에 따른 공정한 보상의 원칙으로 제시되고 있는 '동일 가치 노동, 동일 임금'은, 특정 업무에서 공정한 노동가치 평가 방식을 요청한다고 할 수 있다. 따라서 개인들의

능력의 다양성을 인정한다고 하더라도, 현실적으로 동일한 능력에 대한 평가가 필요할 경우 공정하고 보편적인 평가 방식의 마련은 필수적이다.

3) 공정 감각의 시대적 변화와 능력주의 공정 담론

오늘날 과학기술과 정보기술의 발달, 산업구조의 변화 등에 따라 지식기반사회, 네트워크 사회, 서비스사회로의 전환이 이루어지고, 금융이나 부동산 소유에 기초한 지대추구 사회의 성격이 강화되면서, 자본주의 사회에서 일자리의 불안정과 격차, 분배의 불평등이 악화하고 경쟁이 심화하는 경향이 나타나고 있다(McNamee and Miller Jr., 2015: 235~263). 한국 사회의 경우에는 젊은 세대로 갈수록 교육 수준이 점점 더 높아지고, 자녀교육에서 성차별이 사라지고, 학업성적 경쟁, 학벌 경쟁, 취업 경쟁, 소득 경쟁이 점점 더 치열해지는 시대 상황의 변화에 따라 특히 청년세대의 공정 감각에서도 큰 변화가 나타나고 있다. 청년세대의 절차적 공정성에 대한 민감성은, 치열한 경쟁과 급격한 보상 격차가 나타나는 오늘날 한국 사회의 현실을 반영하고 있다(박원익·조윤호, 2019). 문재인 정권에서의 비정규직 정규직화가 능력주의와 공정성 논란으로 이어지고, 페미니즘의 성평등과 여성 보호 주장이 청년 남성들의 병역 의무로 인한 역차별 주장과 맞부딪혀 공정성 논란을 확산시키고 있는 양상들은, 오늘날 청년세대에서 능력주의의 공정성 주장이 새로운 양상으로 전개되고 있음을 잘 보여준다. 능력주의의 공정성을 바라보는 가치판단 기준의 차이는, 오늘날 한국 사회가 다양한 공정성 기준들이 서로 경합하는 현실에 직면해 있으며, 능력주의가 공정성을 둘러싼 이데올로기 투쟁이자 담론 투쟁의 장이 되었음을 말해준다.

이러한 능력주의의 공정성 판단의 다양한 기준들이 경합하는 상황에서, 능력주의에 기댄 공정 담론을 일방적으로 비판하고 거부하는 것이 시민들의 공정 감각을 회복하도록 하기 위한 이데올로기 투쟁과 담론 투쟁의 전략으로 적합한지는 의문이다. 오늘날 공정과 정의의 확산을 위해서는 공정한 경쟁, 공정한 평가, 공정한 보상을 제약하는 사회구조적 조건들이나 현실적 맥락들을 드러내면서 능력주의 원칙의 한계를 비판하고 폭로하는 담론적 실천 전략이 필요하다. 그렇지만 공정 개념 자체에 한계를 설정하려고 하거나 능력주의의 공정성을

전면적으로 부정하려는 전략은, 평가 능력주의나 보상 능력주의를 인정하고 있는 대중으로부터 동의를 얻어내기가 쉽지 않을 것이다. 따라서 능력 평가 방식이나 능력에 따른 보상이라는 면에서 능력주의에 대한 신뢰와 공정성에 대한 요구가 높은 한국 사회에서 능력주의에 대한 근본적 성찰을 끌어낼 수 있는 길이 무엇인지를 찾아나갈 필요가 있다.

한국 사회에서 평가 능력주의와 보상 능력주의에 대한 신뢰는 역설적으로 시민들 사이의 사회적 신뢰와 연대감이 높지 않음을 말해준다. 시험과 같은 객관적 지표를 공정한 평가의 기준으로 삼으려고 하는 것은, 그동안 사적 인맥을 통해 다양한 부패 및 부정행위가 이루어져 오면서 인격적 관계에 대한 불신이 높아졌기 때문이다. 그래서 한편으로는 신뢰받을 수 있는 공정한 평가 기준들을 다양하게 만들어내려는 노력이 필요하며, 다른 한편으로는 사회적 신뢰와 연대감을 높일 수 있는 제도적 재분배 방안을 마련할 필요가 있다. 이것은 능력 형성 조건의 불평등을 적극적으로 개선하는 '강한 능력주의'의 실현을 가능하게 할 것이다.

6. 능력주의가 공정성을 회복하는 길

오늘날 부동산 지대나 시세차익, 다양한 불로소득의 획득에서 볼 수 있듯이, 재산 소유나 권력과의 유착과 같이 능력과 무관한 요인들이 더 많은 부를 형성하는 수단이 되는 모습들이 일상적으로 나타나고 있다. 이것은 '카지노 자본주의'로 불리기도 한다. 그래서 이제 우리는 이런 사회에서 능력주의가 공정 담론으로 부상하고 있는 현실이 무엇을 의미하는지 생각해 보아야 한다.

오늘날 능력주의가 능력 형성 과정의 불평등을 무시하면서 불평등한 자본주의 질서를 정당화하고, 나아가 지배계급과 중간계급의 지배 이데올로기로 작동하고 있는 현실은, 능력주의의 공정성을 근본적으로 의심하도록 만든다. 그렇지만 자본주의 서열사회인 한국 사회에서 능력주의는 정당하고 공정한 원칙으로 받아들여지기도 한다. 물질적·경제적 서열과 격차의 불평등한 구조적 조건은 불가피한 것으로 여겨지면서, 오히려 이러한 서열에 기초한 인격적 차별과 무시를

당연시하는 현상도 나타나고 있다. 이러한 능력주의 서열사회의 모습은 '상향적 평등의식'과 '하향적 차별의식'이 모순적으로 공존하도록 만들었다(정태석, 2020: 280~291). 한편으로는 능력 형성을 통한 지위 상승으로 자신보다 높은 계층의 사람들과 평등하게 되기를 지향하면서, 다른 한편으로는 자신의 지위를 정당화하면서 자신보다 낮은 계층의 사람들에 대해서는 능력 부족에 따른 차별을 당연하게 여긴다는 것이다. 평등을 추구하면서도 서열을 받아들이는 모순적인 태도들이 확산되고 있고, 능력에 따른 격차가 인격적 차별과 무시마저 정당화하는 사회로 나아가고 있다.

하지만 이러한 구조적 불평등에 대한 불만과 저항도 지속해서 분출되고 있으며, 능력주의의 공정성에 대한 비판도 다양하게 확산되고 있다. 그런데 구조적으로 능력 형성 조건이 불평등하고 또 소득이나 일자리 기회가 제한되어 있고, 또 구조적 조건의 근본적 개혁을 추구하기가 쉽지 않은 상황에서 개인들은 능력 향상을 통한 지위 상승을 추구하게 되고, 이것은 능력 평가와 보상에서의 공정성 요구의 확산으로 나타나는 경향이 있다.

물론 능력의 다양성을 무시하고, 능력에 따라 서열을 매기고, 이러한 서열을 정당화하면서 서열에 따른 인격적 차별과 무시를 당연시하는 현실에서 능력주의에 대한 비판은 근본적 부정으로 나아갈 수 있다. 하지만 평가 능력주의와 보상 능력주의의 공정성에 대한 신뢰가 높은 사회에서 능력주의에 대한 전면적 부정을 내세우는 것은, 시민 다수의 동의를 획득할 수 있는 적합한 담론 및 실천 전략이 되기 어렵다.

사람들은 다양한 능력을 지니고 있고 또 능력 형성의 조건과 과정에서 불평등이 존재한다고 하더라도, 이것이 능력주의를 전면적으로 부정할 수 있는 근거가 되기는 어렵다. 능력 평가 방식의 불공정성이나 능력에 따른 보상의 불공정성은 능력주의의 또 다른 영역이다. 따라서 능력 형성 조건의 불평등을 개선하는 과제와 능력 평가 방식이나 능력에 따른 보상의 공정성을 개선하는 과제는 서로 환원할 수 없는 별개의 과제다. 따라서 공정성을 평가하는 다양한 판단 기준의 공존을 인정하면서, 서로 경합하는 가치판단 기준들 사이에서 공정의 타협점을 찾아나가려는 노력이 필요하다.

오늘날 새로운 시대적 조건 속에서 성장한 청년들이 '능력주의에 기댄 공정

담론'을 내세우는 것을 불공정하고 정의롭지 못하다며 근본적으로 비판하는 것은 논리적으로 선명해 보일 수 있다. 하지만 공정성 판단의 다양한 기준들이 경합하고 있고 또 능력주의가 공정의 가치와 전적으로 무관하지 않다는 점을 인정한다면, 능력주의의 공정성에 대해 좀 더 복합적인 관점을 가질 필요가 있다. 그리고 능력주의가 불공정해지는 각각의 이유를 고려하면서 이들에 따른 차별화된 개혁전략을 모색할 필요가 있다.

우선 능력 형성 조건 및 과정의 불평등이나 능력에 따른 보상의 불공정은, 자본주의 사회의 좀 더 근본적인 구조와 연관되어 있다는 점에서 법적·제도적 개혁을 요구한다. 물론 이러한 불공정은 그 구조적 원인을 사전에 제거하기가 쉽지 않으므로 사후적인 개선을 추구할 필요가 있다. 특히 자본주의 시장경제 상황이 만들어내는 승자독식의 문제는 구조적 해결이 쉽지 않다. 시장 경쟁의 공정성을 확보하기 위한 정책들과 토지나 자원의 공공성을 강화하는 정책들을 도입하더라도 시장에서 경쟁하는 기업들이나 사업자들 간에 형성되는 자연스러운 지배-종속 구조에 과도하게 공적 개입을 하는 것은 바람직하지 않다. 따라서 불가피하게 나타나는 이익의 독과점에 대해서는 과세를 통한 사후적 재분배가 필요하며, 특히 능력의 차이가 미미함에도 불구하고 시장에서 실패하거나 약자가 된 개인이나 기업에 대해, 능력에 따른 보상의 불공정한 격차를 줄인다는 의미에서 사회적으로 지원하고 보호하는 정책과 제도의 도입이 필요하다. 이처럼 자본주의 분배구조의 불평등을 근원적으로 개혁을 해결하기 어려운 현실에서는, 사회복지 제도를 비롯한 사후 재분배 정책의 적극적 도입이 불공정이나 불평등을 해소하는 중요한 방안이 될 것이다.

불평등한 계급사회이자 '개인주의적 경쟁'에 기초하는 능력주의 사회에서는, 교육에서 능력 형성 조건과 과정의 평등과 기회의 평등을 실현하기도 쉽지 않다. "교육체제 자체가 형식적으로 평등한 인간을 실질적으로 불평등한 사회에 배분해 주는 장치인 한, 구체적으로는 일류대학 졸업과 사회적 보상 간에 강한 연계가 존재하는 한, 교육 안으로 계급적 불평등이 개입해 들어오는 것을 막으려는 업적주의의 유토피아는 실현 불가능하다"(김종엽, 2001: 158).[4] 그러므로 교육에

4) 여기서 업적주의는 능력주의의 또 다른 번역어다.

서 계급불평등과 기득권 구조를 재생산하는 제도의 개혁만이 평가 능력주의의 공정성을 정당화해 줄 수 있다.

능력주의의 공정성과 관련해, 지금 한국 사회에서 교육에서의 평등한 기회 제공을 가로막고 있는 중요한 문제는 대학서열 체제(또는 학벌 체제)와 입시제도다. 이것은 더 나은 사교육 기회와 입시경쟁 조건을 가지고 있는 중상계급 자녀들이 이른바 명문대에 진학할 기회를 더 많이 얻도록 만들어놓았다. 그래서 대학서열 체제를 해체해 경쟁을 대폭 완화함으로써 사교육에 의존하지 않더라도 우수한 대학에 진학해 좋은 교육을 받을 수 있도록 하는 정책을 도입할 필요가 있다. 그 한 가지 방안은, 이미 많은 사람이 제안한 바 있듯이, 지역거점국립대를 통합해 큰 정원 규모의 대학을 만들고 학생 1인당 교육비에서 서울대학교 수준의 재정을 투입해 명문대들과 비슷한 교육 조건과 환경을 만드는 정책을 제시할 수 있다. 이것은 대규모의 우수한 대학을 만듦으로써 대학서열 체제와 입시경쟁을 대폭 약화하면서 대학교육에서의 지역불균형도 해소하는 방안이 될 것이다. 나아가 지역대학들이 공공성을 강화할 수 있도록 개혁을 유도하고 지원함으로써, 지역이나 계급·계층과 무관하게 공평한 대학교육을 받을 수 있도록 해야 한다. 대학서열체제를 해체하고 대학무상교육을 통해 대학생들의 학비 부담을 덜어주는 것도 능력 형성 조건과 과정의 불평등을 해소하는 중요한 정책적·제도적 방안이 될 것이다.

대학서열체제의 해체는 대학입시 평가 방식의 다양성과 공정성을 확보할 수 있는 좋은 조건을 제공한다. 그렇다면 이제 대학에서 개인의 능력을 키워 공정한 취업 기회를 얻고 또 능력, 노력, 노동에 따라 공정한 보상을 받을 수 있도록 하는 정책이 필요하다. 여기서 평가 능력주의와 보상 능력주의의 공정성 확보가 중요해진다. 이 과정에서 좀 더 공정하고 목적에 적합한 능력 평가 방식을 찾으려는 노력이 필요하기도 하고, 또 다양한 능력들을 가진 사람들이나 때로는 능력이 부족한 사람들에 대해서도 사회적 기회를 제공하고 다양한 보상과 배려 방안을 마련할 필요도 있다. 다양한 재분배 제도나 복지 제도들의 발전은 이러한 불평등과 격차의 문제를 해결하는 방안이 된다.

마르크스가 말한 '좀 더 높은 단계의 공산주의'는 능력에 따라 일하고 필요에 따라 분배받는 사회로서 더 이상 능력주의를 요구하지 않는다. 하지만 생산력

발전 수준이나 사회적 연대의 정도에 따라 불가피하게 능력주의의 평가 및 보상 기준들이 필요하며, 현실적으로 존재하는 공정 가치판단의 다양한 기준들이 경합하는 상황을 인정하지 않을 수 없다. 따라서 현실적으로 능력주의가 불공정해지는 다양한 이유와 시민들의 감각을 고려해, 공정에 대한 가치지향에서 타협이나 합의를 끌어내려는 전략이 필요하다.

능력주의의 공정성에 관한 관심이 평가 능력주의나 보상 능력주의를 넘어서 강한 능력주의로 나아갈 수 있도록 하려면, 좀 더 보편적인 가치로서 평등과 정의에 기초해 공정 담론을 발전시키려는 노력이 필요하다. 공정이 정의라는 규범적 가치가 현실에서 구체적 실현되도록 하는 규칙으로서의 의미를 지닌다고 한다면, 공정의 추구가 정의의 가치에 기초해 이루어지도록 할 필요가 있다. 그리고 이를 통해 평등이 실현되도록 해야 한다. 이것은 능력주의의 공정성이 궁극적으로 정의와 평등의 가치에 의해 정당화할 필요가 있음을 말한다. 이것은 시민들의 공정 감각이 정의와 평등이라는 보편적 가치에 근거하도록 함으로써, 시민들이 한국 사회의 구조적·제도적 불평등에 대한 근본적인 성찰을 가능하게 하는 길이 될 것이다.

(2021년 10월 21일 투고, 11월 24일 심사, 11월 30일 채택)

□ 주요 용어

능력주의, 공정 담론, 지배 이데올로기, 차별, 공정, 정의, 평등

□ 참고문헌

공현. 2020.「교육에 필요한 것은 탈능력주의」. 박권일 외.『능력주의와 불평등』. 교육공동체 벗.

김종엽. 2001.『시대유감』. 문학동네.

김혜진. 2020.「차별받는 노동을 정당화하는 능력주의」. 박권일 외.『능력주의와 불평등』. 교육공동체 벗.

남미자·배정현·오수경. 2019.「교육열, 능력주의 그리고 교육 공정성 담론의 재고(再考): 드라마 <SKY 캐슬>의 담론 분석을 중심으로」. ≪교육사회학연구≫,

29(2), 131~167쪽.
박권일. 2020.「능력주의 해부를 위한 네 가지 질문」. 박권일 외.『능력주의와 불평등』. 교육공동체 벗.
박권일. 2021.「한국의 능력주의 인식과 특징」. ≪시민과 세계≫, 38, 1~39쪽.
박병영 외. 2011.『교육과 사회계층이동 조사 연구(IV)』. 한국교육개발원.
박상준. 2006.『사회과교육의 이론과 실제』. 교육과학사.
박원익·조윤호. 2019.『공정하지 않다』. 지와인.
박현준·정인관. 2021.「20년간의 세대 간 사회이동의 변화: 30~49세 두 남성 코호트 비교 분석」. ≪한국사회학≫, 55(3), 159~191쪽.
우명숙·남은영. 2021.「공정성 원칙으로서 능력주의와 불평등 인식: 한국과 일본의 비교」. ≪아세아연구≫, 64(1), 201~244쪽.
이경숙. 2020.「시험/평가체제 속 인간과 교육받을 권리」. 박권일 외.『능력주의와 불평등』. 교육공동체 벗.
이희정·박선웅. 2021.「청년층의 기회 공정성 인식 분절화: 지역과 젠더 관점을 중심으로」. ≪한국인구학≫, 44(3), 71~99쪽.
장은주. 2021.「정치적 능력주의와 민주공화국」. ≪시민과 세계≫, 38, 41~75쪽.
정용주. 2020.「현수는 개인의 능력으로 행복한 삶을 살 수 있을까」. 박권일 외.『능력주의와 불평등』. 교육공동체 벗.
정태석. 2020.『한국인의 에너지, 평등주의』. 피어나.
채효정. 2020.「학벌은 끝났는가」. 박권일 외.『능력주의와 불평등』. 교육공동체 벗.
최영표 외. 1989.『고학력화 현상의 진단과 대책』. 한국교육개발원.
하승우. 2021.「정치에서 능력주의는 어떻게 참여민주주의를 잠식하는가?」. ≪시민과 세계≫, 38, 77~106쪽.
행정안전부 국가기록원. 2017.『주요 정책기록 해설집 V(교육편)』.
홍세화. 2020.「'지적 인종주의' 소고」. 박권일 외.『능력주의와 불평등』. 교육공동체 벗.

Althusser, Louis. 1971. *Lenin and Philosophy*. Trans. by Ben Brewer. London: Verso.
Baldridge, J. Victor. 1980. *Sociology: A Critical Approach to Power, Conflict, and Change*. John Wiley & Sons, Inc. (이효재·장하진 역. 1998.『사회학』. 경문사).
Bourdieu, P. 1979. *La distinction: Critique sociale du jugement*(Le Sens commun). Les Éditions de Minuit. (최종철 역. 2005.『구별짓기: 문화와 취향의 사회학(상/하)』. 새물결).

Ezioni-Halevy, Eva. 1981. *Social Change: The Advent and Maturation of Modern Society*. Routledge & Kegan Paul. (김성건 외 역. 1985.『사회변동-현대사회의 등장과 발전』. 현상과 인식).

Marx, Karl and Engels Fridrich. 1988.『마르크스·엥겔스 저작선』. 김재기 편역. 거름.

Sandel, Michael J. 2020. *The Tyranny of Merit: What's Become of the Common Good?*. Farrar, Straus and Giroux. (함규진 역. 2020.『공정하다는 착각』. 와이즈베리).

White, Stuart. 2006. *Equality*. Polity Press. (강정인·권도혁 역. 2016.『평등이란 무엇인가』. 까치).

Young, Michael. 1958. *The Rise of the Meritocracy 1870~2033*. London: Thames and Hudson. (유강은 역. 2020.『능력주의』. 이매진).

□ Abstract

Meritocracy and the Dilemma of Fairness

competing criteria for value judgment

Jeong, Taeseok(Dept. of Social Studies Education, Jeonbuk National University)

This article critically reviews recent discussions on meritocracy, looking at what dilemmas and limitations the concepts of meritocracy and fairness have in reality. To this end, I will review the existing discussions according to four reasons why meritocracy becomes unfair: inequality in conditions and processes of merit formation, unfairness in methods of merit rating, inequality in compensation based on merit, and meritocracy as a ruling class ideology. And this article looks at the historical process in which meritocracy has gained fairness in Korean society. Through this, I will argue the limit of the discussions that criticize the emergence of fairness discourse based on meritocracy amid the recent controversy over the regularization of non-regular workers and that totally deny the fairness of meritocracy.

In conclusion, in the reality that various criteria for value judgment to evaluate the fairness of meritocracy compete with each other, it is necessary to seek various alternatives to restore its fairness according to the various reasons why meritocracy becomes unfair. In particular, by understanding fairness as a

rule for realizing the normative values such as justice and equality, I propose to make justice and equality the central values in discourse strategies for the restoration of the fairness of meritocracy.

Key Words: Meritocracy, Fairness Discourse, Ruling Class Ideology, Discrimination, Fairness, Justice, Equality